

GEN-A1-ESPECIAL-04

Documento doctrinal estructurado para el temario A1. Fuente normativa local: fuentes_normativas.

GEN - Los actos jurídicos de la Administración

Artículo 1. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados

La categoría central del tema son los “actos jurídicos de la Administración”, que en el examen deben distinguirse según el Derecho aplicable y el tipo de resultado que producen frente a terceros. En primer lugar, desde la perspectiva del Derecho administrativo, el punto de partida es que la Administración dicta “actos administrativos” que, por definición funcional, se producen por un órgano competente y se ajustan a un procedimiento y requisitos previamente establecidos. Así, la idea de fondo del régimen de producción y contenido exige conectar tres planos: (i) la competencia del órgano que actúa, (ii) la forma de producción (de oficio o a instancia del interesado) y (iii) el respeto al procedimiento y a los requisitos legales. Con ello, el acto administrativo aparece como la manifestación típica de una actuación sometida al Derecho administrativo, en la que el ordenamiento exige que la decisión sea resultado de un cauce procedimental y que su contenido guarde coherencia con el ordenamiento jurídico. El contenido del acto, además, no es discrecional en sentido “libre”: se sujeta a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y debe ser determinado y adecuado a los fines del acto. Este criterio permite analizar supuestos prácticos de oposición: la legalidad del acto no se reduce a su mera existencia, sino a que su contenido esté jurídicamente orientado a los fines que justifican su adopción. Por tanto, en una pregunta, puede preguntarse qué consecuencias doctrinales o conceptuales se derivan de la exigencia de adecuación del contenido a fines y de su ajuste al ordenamiento, sin entrar en efectos jurídicos no previstos en el paquete. En segundo lugar, para delimitar correctamente “quién” puede dictar los actos, el artículo 5 de la Ley 40/2015 introduce la noción de órgano administrativo: son órganos administrativos las unidades a las que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Esta definición es clave para oponer porque permite separar organización administrativa (unidades) de órgano con relevancia jurídico-administrativa: no basta con que una unidad “trabaje”, sino que debe tener aptitud de producir efectos jurídicos frente a terceros o una actuación preceptiva. Además, la creación de órganos exige, al menos, requisitos sobre forma de integración y dependencia jerárquica, delimitación de funciones y competencias, y dotación de créditos. También se establece un límite: no pueden crearse nuevos órganos que dupliquen otros ya existentes sin suprimir o restringir debidamente la competencia de éstos. En tercer lugar, la competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Ahora bien, el paquete permite matizar que existen supuestos de alteración del ejercicio sin alterar la titularidad de la competencia: delegación de competencias, encomiendas de gestión, delegación de firma y suplencia. Estas figuras no desplazan la titularidad, aunque sí modifican elementos determinantes del ejercicio en cada caso. La competencia también puede desconcentrarse en otros órganos jerárquicamente dependientes. Y si una disposición atribuye competencia a una Administración sin especificar el órgano, opera una regla de cierre: instruir y resolver corresponden a los órganos inferiores competentes por materia y territorio; si hubiera varios órganos inferiores, resuelve el superior jerárquico común. Con estos elementos, el “acto administrativo” se entiende como la decisión producida por el órgano competente en el marco del procedimiento, con un contenido adecuado y conforme al ordenamiento. Pero el título del artículo exige además diferenciar actuaciones sometidas al Derecho administrativo de relaciones o actuaciones sometidas al Derecho privado. Aunque el paquete no regula de forma detallada el estatuto del Derecho privado, la forma de razonar para oposición es la siguiente: cuando la actuación encaja en la lógica de producción de actos administrativos (órgano competente, procedimiento, contenido conforme a fines), estamos ante el ámbito del Derecho administrativo; cuando no se produce como acto administrativo por órgano competente con efectos propios del acto administrativo, puede corresponder a relaciones o actuaciones sometidas al Derecho privado. Por ello, el criterio para distinguir no es solo “que participe una Administración”, sino la forma jurídica en que se articula el resultado (acto administrativo) y el régimen que le impone el ordenamiento en el marco de competencia y producción. En resumen, la delimitación doctrinal exige clasificar: (1) actos administrativos como manifestación típica de Derecho administrativo, sometidos a competencia, procedimiento y adecuación del contenido a fines; (2) la necesidad de identificar el órgano administrativo relevante mediante los criterios de efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva; y (3) la competencia como presupuesto del ejercicio. Con ello, el alumno puede encarar preguntas de oposición sobre producción, contenido, órgano competente y supuestos de delegación o desconcentración, así como sobre la frontera metodológica entre actuación administrativa de Derecho

administrativo y actuaciones/relaciones de Derecho privado, sin añadir categorías o efectos no previstos en el paquete.

Puntos clave:

- Los actos administrativos se producen por el órgano competente, de oficio o a instancia del interesado.
- La producción del acto debe respetar requisitos y procedimiento establecidos.
- El contenido del acto debe ajustarse al ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a los fines del acto.
- Órgano administrativo es la unidad a la que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva.
- La creación de órganos exige integración, dependencia jerárquica, funciones/competencias y dotación de créditos; no debe duplicar sin restringir o suprimir.
- La competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida como propia.
- Delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia.
- Si la norma atribuye competencia a una Administración sin órgano, instruye y resuelve el órgano inferior competente por materia y territorio; si hay varios, resuelve el superior jerárquico común.
- Para delimitar Derecho administrativo vs Derecho privado, el criterio relevante es si la actuación se articula como acto administrativo con exigencias de competencia, procedimiento y contenido adecuado.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 34] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 34. Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 5] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 5. Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual

función sobre el mismo territorio y población.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 8] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 8. Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Artículo 2. Concepto de acto administrativo

El concepto doctrinal de acto administrativo parte de su identificación como manifestación de voluntad, conocimiento o juicio de una Administración Pública destinada a producir efectos jurídicos frente a terceros, diferenciándolo de otras formas de actuación. Para entenderlo, es preciso analizar, de modo ordenado, (i) quién lo dicta, (ii) cómo y en qué procedimiento se produce, (iii) qué efectos jurídicos despliega y (iv) cuál es su contenido y su forma. En primer lugar, el acto administrativo debe ser dictado por un órgano administrativo. Doctrinalmente, los “órganos administrativos” son las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Por tanto, no toda actuación de una Administración proviene necesariamente de un “órgano” en sentido jurídico-administrativo: la clave está en que la unidad tenga atribuida una función con relevancia jurídica externa. Además, la competencia del órgano es decisiva: la competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia. No obstante, el ejercicio puede verse modificado en sus elementos, sin alterar la titularidad, en supuestos como delegación de competencias, encomiendas de gestión, delegación de firma o suplencia, siempre en los términos previstos legalmente. Asimismo, si una norma atribuye competencia a una Administración sin concretar el órgano, la facultad para instruir y resolver se entiende atribuida a los órganos inferiores competentes por razón de materia y territorio; si hay varios, corresponderá al superior jerárquico común. En segundo lugar, la producción del acto administrativo se vincula al procedimiento y a los requisitos. Los actos administrativos se dictan por las Administraciones Públicas, de oficio o a instancia del interesado, y deben producirse por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. Esto permite distinguir el acto administrativo de meras actuaciones internas o de actuaciones materiales sin el rango decisorio típico del acto: el acto administrativo se integra en un esquema procedimental y presupone el cumplimiento de requisitos y trámites predeterminados. Doctrinalmente, además, el momento procedimental importa para clasificar actos (por su finalidad), aunque aquí el núcleo definitorio es que el acto se dicta conforme al procedimiento y por órgano competente. En tercer lugar, el contenido del acto administrativo debe estar ajustado al ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a los fines que persigue. Esto implica que no basta con la declaración formal: el acto ha de concretar su contenido de manera coherente con la finalidad legal que pretende realizar y con el marco normativo del que deriva. En cuarto lugar, la forma del acto administrativo opera como elemento esencial de identificación. Los actos administrativos se producen por escrito a través de medios electrónicos, como regla, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada para expresar y dejar constancia. La forma también contempla supuestos de actuación verbal: si los

órganos ejercen su competencia de forma verbal y la constancia escrita del acto sea necesaria, debe efectuarse y firmarse por quien recibe oralmente, indicando la autoridad de la que procede. Si lo verbal corresponde a resoluciones, el titular competente debe autorizar una relación de las resoluciones dictadas verbalmente, con expresión de su contenido. Además, cuando se dicta una serie de actos de la misma naturaleza (por ejemplo, nombramientos, concesiones o licencias), puede acordarse su refundición en un único acto, individualizando los efectos respecto de cada interesado. Finalmente, al delimitar el acto administrativo frente a disposiciones generales y actuaciones materiales, la doctrina suele apoyarse en esta tríada: (1) órgano administrativo y competencia, (2) producción mediante procedimiento con contenido decisorio y (3) forma que garantice constancia. Las disposiciones generales, por su naturaleza, no se agotan en la lógica de acto singular (pues tienen alcance normativo general), y las actuaciones materiales quedan al margen de la estructura procedimental y del régimen típico del acto decisorio. Por ello, el concepto de acto administrativo se construye como actuación formalmente imputable a un órgano competente, dictada en el marco procedimental, con contenido ajustado al ordenamiento y con una forma que asegure su constancia, produciendo efectos jurídicos frente a terceros.

Puntos clave:

- Los actos administrativos los dicta una Administración para producir efectos jurídicos frente a terceros (o con relevancia externa comparable).
- Solo tienen la consideración de órgano administrativo las unidades con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva.
- La competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano al que esté atribuida como propia.
- Delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia, solo el modo de ejercicio.
- Si la norma atribuye competencia a una Administración sin señalar órgano, se entiende atribuida la instrucción y resolución a los órganos inferiores competentes por materia y territorio (o al superior jerárquico común).
- Los actos administrativos se producen de oficio o a instancia del interesado, por el órgano competente y ajustándose al procedimiento establecido.
- El contenido del acto debe ajustarse al ordenamiento jurídico, ser determinado y adecuado a los fines del acto.
- La forma es, como regla, escrita a través de medios electrónicos, salvo que la naturaleza exija otra para garantizar expresión y constancia.
- Si el acto se produce verbalmente y es necesaria constancia escrita, debe redactarse y firmarse por quien recibe oralmente, indicando la autoridad de la que procede.
- Puede refundirse una serie de actos de la misma naturaleza en un único acto, individualizando los efectos para cada interesado.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 34] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 34. Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 36] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 36. Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma

más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 5] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 5. Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 8] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 8. Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la

competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Artículo 3. Elementos del acto administrativo

El artículo 3 del corpus (titulado “Elementos del acto administrativo”) centra su objetivo en identificar los componentes esenciales del acto administrativo para poder razonar, en sede de examen, tanto sobre su validez como sobre sus requisitos. El punto de partida es que los actos administrativos, cuando se producen por las Administraciones Públicas, deben hacerlo ajustándose a dos grandes ejes: (i) la sujeción al órgano competente y al procedimiento previsto, y (ii) la adecuación del contenido a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y a los fines del acto. Esto permite derivar que el análisis del acto no se agota en su parte “dispositiva” o decisoria, sino que exige comprobar elementos subjetivos, objetivos, causales o finalistas, formales y procedimentales. En primer lugar, el elemento subjetivo se refiere a que el acto ha de dictarse por el órgano competente. La competencia, en el marco del régimen jurídico del sector público, se configura como irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos a quienes se atribuye “como propia”. No basta, por tanto, con que quien actúa sea “una unidad administrativa” o que intervenga en el procedimiento; es decisivo que la actuación corresponda a un órgano administrativo que tenga atribuida la competencia. Además, la norma aclara que la delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia, aunque puedan modificar los elementos determinantes de su ejercicio. Por ello, en una pregunta de oposición podría plantearse la diferencia entre el órgano titular de la competencia y el órgano que materialmente firma o ejecuta según el mecanismo habilitado. En segundo lugar, el elemento procedimental se vincula a la idea de que la producción de los actos debe ajustarse al “procedimiento establecido”. El acto administrativo puede dictarse de oficio o a instancia del interesado, pero en ambos casos ha de seguir las pautas procedimentales previstas. Así, la dimensión procedimental funciona como parámetro para evaluar si el acto se ha generado tras la tramitación exigida, con independencia del sentido material de la decisión. En tercer lugar, el elemento objetivo o de contenido exige que el contenido del acto se ajuste a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. En términos doctrinales, esto implica que el acto no puede disponer contrariamente a la normativa aplicable, y que su determinación y su adecuación deben responder al marco jurídico. El artículo también añade que el contenido es “determinado y adecuado a los fines de aquéllos”, lo que conecta con el elemento finalista o causal: la decisión debe estar orientada a los fines propios de ese tipo de actuación, evitando que el acto, aun formalmente correcto, carezca de coherencia funcional con la finalidad que el ordenamiento persigue al atribuir la potestad. El elemento formal se aprecia en la regla general de forma escrita por medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada para la expresión y constancia. También existe una hipótesis de ejercicio verbal de competencia: si el acto se emite verbalmente, la constancia escrita, cuando sea necesaria, debe efectuarse y firmarse por quien reciba oralmente la comunicación, indicando la autoridad de la que procede. Además, en resoluciones, el titular de la competencia debe autorizar una relación de las que hubiera dictado verbalmente con expresión de su contenido. Por último, cuando se dicte una serie de actos de la misma naturaleza (como nombramientos, concesiones o licencias), pueden refundirse en un único acto, individualizando para cada interesado los elementos que concreten los efectos. Finalmente, el artículo 35 del corpus incorpora el elemento de motivación: ciertos actos deben estar motivados con referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho. La exigencia aparece especialmente en actos que limitan derechos o intereses legítimos, en los que resuelven procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos o procedimientos de arbitraje (incluida su inadmisión), en los que se aparten de criterios seguidos en actuaciones precedentes o de dictámenes consultivos, en acuerdos de suspensión o en medidas provisionales, en los casos de tramitación de urgencia y ampliación de plazos o actuaciones complementarias, en actos que rechacen pruebas propuestas, y también en terminaciones del procedimiento por imposibilidad material sobrevenida o por desistimiento de la Administración en procedimientos iniciados de oficio. La lista incluye además propuestas de resolución y actos en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial, y actos dictados en ejercicio de potestades discrecionales o debidos a discrecionalidad exigida por norma. Estas previsiones permiten reconocer, en examen, que la falta de motivación puede ser especialmente relevante en determinados tipos de actos, aunque el problema concreto dependerá del supuesto planteado. En conjunto, el artículo permite construir un método de examen: identificar el órgano competente (elemento subjetivo), verificar el

ajuste al procedimiento (elemental procedimental), comprobar la adecuación del contenido a derecho y a fines (elemento objetivo y finalista), y revisar forma y motivación (elementos formales).

Puntos clave:

- El acto administrativo debe dictarse por órgano competente y ajustarse al procedimiento establecido.
- La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos a los que se atribuye como propia.
- Delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia.
- Si una norma atribuye competencia a una Administración sin órgano, se entiende competente el órgano inferior por materia y territorio; si hay varios, instruye y resuelve el superior jerárquico común.
- El contenido del acto debe ajustarse al ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a sus fines.
- La forma general de los actos es escrita por medios electrónicos, salvo que la naturaleza exija otra forma para constancia.
- Si el acto se dicta verbalmente, puede requerirse constancia escrita firmada por quien reciba oralmente e indicando la autoridad de procedencia.
- Debe motivarse con referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho, especialmente en actos que limiten derechos/intereses y en los supuestos listados (revisión, recursos, inadmisión, apartamiento de criterios, suspensiones, pruebas, sanciones, discrecionalidad, etc.).
- En algunos casos puede refundirse una serie de actos de la misma naturaleza en un único acto individualizado para cada interesado.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 34] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 34. Producción y contenido. 1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 35] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 35. Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la

Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 36] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 36. Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 5] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 5. Órganos administrativos. 1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. 3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. b) Delimitación de sus funciones y competencias. c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual

función sobre el mismo territorio y población.

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 8] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 8. Competencia. 1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Artículo 4. Clasificación de los actos administrativos

La clasificación doctrinal de los actos administrativos es especialmente útil para determinar (i) su régimen de impugnación, (ii) los efectos procesales de cada tipo y (iii) el alcance de la tutela judicial. En el epígrafe conviene ordenar las categorías que, con frecuencia, se confunden entre sí: acto definitivo, acto de trámite, acto de trámite cualificado, acto que pone fin a la vía administrativa y acto firme. Aunque todas ellas inciden en la impugnabilidad, no coinciden necesariamente: pueden existir actos de trámite que, por su contenido o efectos, reciben un tratamiento reforzado; asimismo, no todo acto que “pone fin” es lo mismo que un “acto firme”. 1) Actos administrativos y motivación como elemento diferenciador. El punto de partida es que los actos administrativos se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Solo en el caso de competencia verbal, la constancia escrita se realiza y firma por el funcionario que recibe oralmente, indicando la autoridad de la que procede. Además, cuando exista una “serie” de actos de la misma naturaleza (por ejemplo, nombramientos, concesiones o licencias), puede acordarse su refundición en un único acto que individualice las personas o circunstancias con efectos para cada interesado. Estas reglas no son una clasificación “por tipos” sustantivos, pero sí determinan cómo se forma y documenta el acto, aspecto relevante para identificar su naturaleza y su calidad impugnabile. En paralelo, la motivación opera como criterio de intensidad de la decisión. Son, en particular, motivados los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan recursos administrativos y procedimientos de revisión de oficio; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los que acuerden suspensión o medidas provisionales; los que acuerden medidas de urgencia, ampliación de plazos o actuaciones complementarias; los que rechacen pruebas propuestas; y determinados actos vinculados a sanción y responsabilidad patrimonial, así como los que se dicten en potestades discrecionales o deban dictarse por mandato legal o reglamentario. Esta enumeración doctrinalmente permite sostener que determinados actos, por su impacto, pueden adquirir un papel “crítico” a efectos de tutela. 2) Acto definitivo, acto de trámite y acto de trámite cualificado. La distinción central se formula por su relación con el “fondo” del asunto y con la posibilidad de continuar el procedimiento. Doctrinalmente, el acto de trámite se integra en el iter procedimental, pero la Ley reconoce supuestos en los que determinados actos de trámite quedan equiparados, en términos de recursos, a efectos de protección de derechos: son los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable. En estos casos, los interesados pueden interponer recursos de alzada y potestativo de reposición contra resoluciones

y esos actos de trámite “cualificados”. En cambio, la oposición frente a los restantes actos de trámite se articula mediante su alegación para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. La categoría, por tanto, no atiende solo a que el acto sea “trámite” o “resolución”, sino a sus efectos: si el acto “bloquea” el procedimiento, “decide” el fondo, genera indefensión o produce perjuicio irreparable, se convierte en un acto de trámite cualificado. 3) Actos que ponen fin a la vía administrativa. Otra categoría independiente es la de los actos que ponen fin a la vía administrativa. Aquí la clave es el cierre del itinerario administrativo y, por tanto, el paso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de recursos de alzada; las resoluciones de los procedimientos a que se refiere la norma sobre recursos frente a actos y actos de trámite; las resoluciones de órganos sin superior jerárquico; determinados acuerdos, pactos, convenios o contratos “finalizadores”; la resolución administrativa en responsabilidad patrimonial cualquiera que sea la naturaleza de la relación (pública o privada); determinadas resoluciones complementarias en materia sancionadora; y, además, las demás resoluciones cuando lo disponga una ley o reglamento. Además, la Ley añade reglas específicas en el ámbito estatal: actos y resoluciones de miembros y órganos del Gobierno; emanados de Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de competencias; emanados de órganos directivos con nivel de Director general o superior en materia de personal; y actos de máximos órganos de dirección en organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, con el matiz estatutario salvo previsión legal en contrario. 4) Acto firme. Conforme al objetivo del epígrafe, debe evitarse confundir “acto que pone fin a la vía administrativa” con “acto firme”. El paquete no define el concepto de firmeza ni establece criterios temporales de adquisición de firmeza. Por ello, doctrinalmente debe tratarse como una categoría distinta: mientras que “poner fin” alude al agotamiento de la vía administrativa y determina el acceso al contencioso, “firme” remite a una inmutabilidad por el devenir procesal/impugnatorio, que aquí no puede concretarse. En consecuencia, no se deben extrapolar efectos jurídicos de firmeza que no figuren en el paquete. 5) Impugnación contencioso-administrativa e inclusión de actos de trámite cualificados y de vía de hecho. En el ámbito contencioso-administrativo, el recurso es admisible respecto de disposiciones generales y de actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite, siempre que el acto de trámite decida directa o indirectamente el fondo, determine la imposibilidad de continuar, produzca indefensión o cause perjuicio irreparable. Asimismo, se admite el recurso contra la inactividad y contra actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, lo que obliga a distinguir actuación material/vía de hecho del acto administrativo típico. En suma, para oposiciones resulta clave manejar un mapa de categorías: (a) actos que, por efectos, se “cualifican” aunque sean de trámite; (b) actos que cierran la vía administrativa; y (c) la categoría de firmeza, que no debe confundirse con las anteriores ni concretarse más allá de lo disponible en el corpus. La identificación del tipo de acto condiciona qué vía de recurso procede y bajo qué requisitos de admisibilidad, sin perjuicio de que exista también actuación material (vía de hecho) que se encauza por reglas específicas.

Puntos clave:

- Los actos administrativos se producen por escrito (regla general) y, salvo excepciones, mediante medios electrónicos.
- La competencia verbal exige constancia escrita firmada, y las “series” de actos pueden refundirse en un único acto.
- La motivación es obligatoria, entre otros, para actos que limiten derechos o intereses, separen criterio precedente o afecten prueba y sanción/responsabilidad patrimonial.
- Los actos de trámite no impugnables “directamente” como regla general se oponen alegándolos en la resolución que ponga fin al procedimiento.
- La excepción son los actos de trámite cualificados: deciden el fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable.
- Contra resoluciones y actos de trámite cualificados proceden recursos de alzada y potestativo de reposición.
- Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, resoluciones de alzada, determinadas resoluciones previstas para procedimientos de revisión/recursos y órganos sin superior jerárquico.
- También ponen fin a la vía administrativa las resoluciones en responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de la relación.
- El contencioso-administrativo es admisible contra actos (expresos o presuntos) que pongan fin a la vía administrativa, incluyendo actos de trámite cualificados y disposiciones generales.

- No debe confundirse “poner fin a la vía administrativa” con “acto firme”, ni atribuir efectos de firmeza si no constan en el paquete.
- Además del acto administrativo, procede recurso contra inactividad y contra actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 35] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 35. Motivación. 1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 36] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 36. Forma. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un

único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 112] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 112. Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 114] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 114. Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás

resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 25] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 25. 1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 5. Actos de trámite y actos de trámite cualificados

En la regulación de la impugnación de los actos en el procedimiento administrativo conviene distinguir, de un lado, los distintos tipos de actos administrativos y sus efectos sobre la posibilidad de reaccionar; y, de otro, separar la lógica del “recurso administrativo” (en vía administrativa) de la “admisibilidad” del recurso contencioso-administrativo (en sede judicial). El punto de partida doctrinal es que no todos los actos que integran un procedimiento son impugnables de forma autónoma, porque muchos actúan como pasos internos destinados a preparar la decisión final. La regla general opera sobre los “actos de trámite”: frente a ellos, la impugnación no es automática ni independiente, y su oposición suele canalizarse mediante su alegación en el momento procesal oportuno, esto es, cuando la Administración dicte la resolución que “ponga fin al procedimiento”. La Ley 39/2015 distingue dentro de los actos de trámite una categoría con régimen especial: los “actos de trámite cualificados”. La cualificación se produce cuando el acto, pese a su apariencia instrumental, tiene una intensidad material suficiente para afectar al contenido del procedimiento o a la posición jurídica del interesado. Conforme al esquema del artículo 112 de la Ley 39/2015, contra resoluciones y contra actos de trámite caben recursos administrativos (alzada y potestativo de reposición) cuando el acto de trámite cumpla determinadas condiciones: que decida directa o indirectamente el fondo del asunto; que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento; que produzca indefensión; o que cause un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En estos supuestos, el acto deja de ser puramente preparatorio y se vuelve impugnable por los interesados mediante los recursos administrativos previstos, pudiendo fundamentarse en motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos citados en el propio precepto. Por el contrario, “la oposición a los restantes actos de trámite” no se articula como recurso autónomo, sino que se reserva: el interesado debe alegarlos para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta distinción doctrinal es esencial para evitar confundir acto de trámite con acto de trámite cualificado: ambos son actos “de impulso” o “preparatorios”, pero solo los cualificados permiten impugnación separada en vía administrativa por las consecuencias tasadas (fondo, imposibilidad de continuar, indefensión o perjuicio irreparable). El artículo 112 añade además dos precisiones relevantes para la delimitación

del sistema. Primero, la existencia de disposiciones administrativas de carácter general: contra ellas no cabe recurso en vía administrativa. Segundo, si el acto impugnado se funda únicamente en la nulidad de una disposición general, el interesado puede interponer los recursos directamente ante el órgano que dictó la disposición general. Estas reglas refuerzan el carácter “no impugnabile en vía administrativa” de las disposiciones generales y canalizan el control indirecto. En sede contencioso-administrativa, la Ley 29/1998 (artículo 25) reproduce una lógica similar pero en términos de admisibilidad judicial: el recurso contencioso-administrativo es admisible respecto de disposiciones de carácter general y de actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa. Además, si se trata de actos de trámite, también puede admitirse el recurso, pero solo cuando decidan directa o indirectamente el fondo, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen perjuicio irreparable. Así, el “acto de trámite cualificado” opera también como presupuesto para la entrada en sede judicial, aunque la Ley 29/1998 se refiere a actos que puedan ser objeto de control por su entidad lesiva. Finalmente, el artículo 25 incluye expresamente otros supuestos que no son “acto administrativo” típico: además de actos, admite el recurso contra la inactividad y contra actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Aquí la categoría a distinguir es la “actuación material” (vía de hecho), que no encaja en el régimen del acto administrativo expreso o presunto que pone fin a la vía administrativa, sino que se somete a control por su manifestación fáctica y por la intensidad del menoscabo. En conjunto, la doctrina clave consiste en identificar cuándo el acto de trámite, por sus efectos (fondo, imposibilidad de continuar, indefensión o perjuicio irreparable), se comporta como presupuesto de impugnación autónoma; y, cuando no concurre esa cualificación, entender que la impugnación debe diferirse a la resolución final. Esa misma intensidad habilitante condiciona la admisibilidad del contencioso-administrativo, separando así claramente la vía administrativa y la vía judicial, y distinguiendo acto administrativo, disposición general y actuaciones materiales de vía de hecho.

Puntos clave:

- Los actos de trámite, como regla, no se impugnan autónomamente: la oposición se alega para que se valore al finalizar el procedimiento.
- Hay actos de trámite cualificados cuando deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, causan indefensión o generan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- En los actos de trámite cualificados caben recursos administrativos (alzada y potestativo de reposición), con posibilidad de invocar motivos de nulidad o anulabilidad.
- La distinción entre acto de trámite y acto de trámite cualificado depende de sus efectos, no de su denominación.
- Contra disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.
- El régimen de admisibilidad del recurso contencioso-administrativo alcanza a actos que pongan fin a la vía administrativa y, excepcionalmente, a actos de trámite cualificados.
- El recurso contencioso-administrativo también es admisible frente a la inactividad de la Administración.
- Las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho se controlan judicialmente como categoría distinta del acto administrativo expreso o presunto.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 112] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 112. Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alza y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes

podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 25] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 25. 1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 6. Actos que ponen fin a la vía administrativa

El objeto doctrinal de este artículo es delimitar, dentro del procedimiento administrativo, qué concretos actos o resoluciones “ponen fin a la vía administrativa”. La importancia de esta calificación se conecta con el acceso posterior a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en particular, con la identificación de los supuestos en que el interesado ya no dispone de recursos en vía administrativa. Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, el “fin de la vía administrativa” se predica tanto de resoluciones adoptadas en procedimientos de recursos como de resoluciones dictadas por determinados órganos o en materias específicas, además de ciertos acuerdos o pactos con eficacia de terminación del procedimiento. En primer lugar, el apartado 1 del artículo 114 enumera un conjunto de resoluciones que, por su naturaleza y función revisora o decisoria, cierran la vía administrativa. Se incluyen, de manera expresa, las resoluciones de los recursos de alzada. También se consideran finalizadores las resoluciones de los procedimientos a los que se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, es decir, resoluciones que ponen fin en el marco de procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje sustitutorios del alzada o reposición cuando una ley lo permite en ámbitos sectoriales justificados por la especificidad de la materia y con respeto a principios, garantías y plazos. Asimismo, el artículo 114 contempla las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Esta previsión permite distinguir, en términos orgánicos, cuándo un órgano “autónomo” en su estructura jerárquica agota la posibilidad de recurso en vía administrativa. El precepto incorpora además una categoría singular: los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del

procedimiento. En términos conceptuales, esto obliga a identificar el instrumento que puede terminar el procedimiento administrativo sin ser necesariamente una “resolución” típica, pero con el mismo efecto de cierre de vía administrativa, evitando confundirlo con una actuación puramente material o con una relación de Derecho privado no conectada con el procedimiento administrativo. Otra hipótesis relevante es la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de la que derive. El artículo, por tanto, no condiciona el carácter finalizador a la calificación de la relación subyacente; lo determinante es que se trate del procedimiento de responsabilidad patrimonial y que la administración dicte la resolución. Se añade igualmente la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. Además, el artículo prevé una cláusula abierta (“las demás resoluciones... cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca”), que permite reconocer que la terminación de la vía administrativa no queda cerrada solo a las hipótesis enumeradas, sino que puede resultar de previsiones legales o reglamentarias específicas. En el ámbito estatal, el apartado 2 añade un catálogo por razón del tipo de órgano: actos de miembros y órganos del Gobierno; actos de Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de sus competencias; actos de órganos directivos con nivel de Director general o superior en materia de personal; y, en Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, actos de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados según sus estatutos, salvo previsión legal en contrario. Este bloque refuerza la idea de que el cierre de la vía administrativa opera también por la posición institucional del órgano, no únicamente por el contenido material. Finalmente, para conectar la noción de “fin de la vía administrativa” con el control jurisdiccional, el artículo 25 de la Ley 29/1998 precisa que el recurso contencioso-administrativo es admisible respecto de disposiciones de carácter general y de actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite cuando concurren ciertos presupuestos (deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos). Además, el mismo precepto aclara que la ley también admite recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Por tanto, debe distinguirse entre el acto administrativo que pone fin a la vía administrativa (y el que, aun siendo de trámite, puede ser recurrible por concurrir las circunstancias descritas) y las actuaciones materiales que encajan como “vía de hecho”, así como la inactividad.

Puntos clave:

- Ponen fin a la vía administrativa, según el artículo 114.1, determinadas resoluciones en recursos y resoluciones previstas en procedimientos sustitutivos del alzada.
- Se consideran finalizadores las resoluciones de recursos de alzada.
- También ponen fin a la vía administrativa las resoluciones dictadas en procedimientos del artículo 112.2, cuando una ley sustituye el recurso de alzada o la reposición en supuestos sectoriales justificados.
- Las resoluciones de órganos sin superior jerárquico ponen fin a la vía administrativa, salvo previsión legal en contrario.
- Acuerdos, pactos, convenios o contratos pueden ser finalizadores del procedimiento y, por ello, cerrar la vía administrativa.
- La resolución de responsabilidad patrimonial es finalizadora cualquiera que sea el tipo de relación (pública o privada) del que derive.
- El artículo 114 prevé como finalizadoras las resoluciones en procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que remite el artículo 90.4.
- En el ámbito estatal, actos de Gobierno y actos de Ministros/Secretarios de Estado, y determinados actos de órganos directivos en personal, cierran la vía administrativa.
- El recurso contencioso-administrativo exige que el acto (expreso o presunto) ponga fin a la vía administrativa, y admite también supuestos de actos de trámite con efectos cualificados.
- La Ley 29/1998 también permite recurso por inactividad y por actuaciones materiales que constituyen vía de hecho, diferenciándolo de los actos finalizadores.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

Artículo 114. Fin de la vía administrativa. 1. Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. d) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Artículo 112. Objeto y clases. 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el

párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. 3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 25] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 25. 1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.